

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת סמיר בן סעיד
אחמד טיבי

6369/25/פ

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי עד גיל 21), התשפ"ו–2025

1. תיקון סעיף 342 בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 342, אחרי סעיף קטן (א) יבוא :
- "(א1) על אף האמור בסעיף קטן (א), מבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי וגילו אינו עולה על 21 שנים, אינו חייב בתשלום דמי ביטוח בעד עצמו."
2. תיקון סעיף 351 בסעיף 351(יא) לחוק העיקרי, פסקאות (א2) ו-(ב2) – יימחקו.

דבר ה ס בר

חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995, קובע כי מבוטח שהוא עובד עצמאי ומבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי חייב בתשלום דמי ביטוח בעד עצמו. על אף שישנם הסדרים שונים לעניין פטור מתשלום דמי ביטוח ולעניין תשלום דמי ביטוח מופחתים, ככלל, החוק מטיל חובת תשלום דמי ביטוח לאומי גם על צעירים שאינם עובדים ואינם עובדים עצמאיים, לרבות סטודנטים. בפועל, רבים מהצעירים עד גיל 21 אינם בעלי יכולת כלכלית עצמאית, ולעיתים אף מוטל עליהם עומס כלכלי משמעותי הנובע מתשלומי לימודים, מגורים, הוצאות בסיסיות ומכך שמצבם התעסוקתי אינו יציב. ההורים, הנושאים במרבית הנטל, מחויבים למעשה לשלם גם עבור דמי הביטוח הלאומי של ילדיהם. יתרה מכך, בחוק הקיים קיימות קבוצות הפטורות לחלוטין מתשלום דמי ביטוח לאומי, כגון נשים נשואות שאינן עובדות (עקרות בית). אם המדינה מכירה בכך שישנן אוכלוסיות שאין לגביהן חיוב בדמי ביטוח – קל וחומר שיש להקל גם על צעירים בראשית דרכם, שאינם משתלבים עדיין בשוק העבודה ומהווים את העתיד הכלכלי, החברתי והאקדמי של המדינה. צעירים עד גיל 21 זקוקים לתקופה של התבססות, למידה והכשרה מקצועית שבה לא מוטל עליהם נטל כלכלי של תשלום דמי ביטוח לאומי שעשוי להקשות על השתלבותם העתידית בחברה ובמשק. חיובם בתשלום דמי ביטוח על אף שאין להם הכנסה יוצר עיוות, במיוחד בתקופה שבה יוקר המחיה הולך ועולה. לפיכך, מוצע לקבוע פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי למבוטח שאינו עובד ואינו עובד עצמאי עד גיל 21 שנים.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת משה אבוטבול וקבוצת חברי הכנסת (1982/24/פ) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת יוסף טייב וקבוצת חברי הכנסת (1361/25/פ), על ידי חבר הכנסת ואליד אלהואשלה (1911/25/פ), על ידי חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין וקבוצת חברי הכנסת (2862/25/פ) ועל ידי חבר הכנסת יוסף עטאונה (3258/25/פ); הוסרה מסדר היום ביום כ"ד בסיון התשפ"ה (20 ביוני 2025).

הוגשה לי"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ה בכסלו התשפ"ו (15.12.2025)